

Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani nel territorio comunale, nonché il perseguimento degli obiettivi indicati ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 177 del D.Lgs. n. 152/06.
2. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, del D.Lgs. n. 507/93, del D.Lgs. n.152/06, del D.P.R. 158/99 e loro successive modificazioni e integrazioni.
3. L'istituzione dell'apposita tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 238 del D.Lgs. 152/06 avviene in conformità alle disposizioni fissate dal presente Regolamento.
4. L'attività di gestione dei rifiuti urbani è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui al D. Leg. 267/2000. Il Comune gestisce tali servizi tramite il Gestore del Servizio nelle forme indicate in apposito "contratto di servizio". I diritti dell'utenza sono garantiti dalla Carta dei Servizi predisposta dal Gestore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

ART. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento è predisposto ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO N. 152 del 3 aprile 2006 e in conformità: al D.P.C.M. del 27 luglio 1984; alla Legge N. 475 del 9 novembre 1988; al D.M.A. del 26 gennaio 1990; al D.M.A. del 29 maggio 1991; al Capo III del DECRETO LEGISLATIVO n. 507 del 15 novembre 1993; al D.L. 267/2000; al D.M. 12 giugno 2002 n. 161; all'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179; alla Legge 3 febbraio 2003, n. 14 (Legge Comunitaria 2002); al D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36; e loro successive modificazioni e integrazioni.

Per la corretta classificazione dei rifiuti si fa riferimento all'art. 184 del D.Lgs. n. 152/06 e all'art. 8 del D.Lgs. n. 116/20.

ART. 3 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento costituisce l'ambito normativo entro il quale si svolgono le attività connesse al ciclo dei rifiuti ed agli altri servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio comunale.

In particolare l'intera gestione dei Rifiuti Urbani viene effettuata dal Comune con differenziazione spinta dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori, con riferimento specifico ai seguenti criteri: a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; b) determinare le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiale ed energia; c) ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche; d) non danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente; e) promuovere sistemi tendenti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e tendenti a mantenere i Rifiuti separati in "flussi distinti" a seconda delle categorie merceologiche (carta, vetro, plastica, organico, metalli ecc) favorendone così la reimmissione in circolo come materie prime e/o fonti energetiche.

Il presente Regolamento assume il "Conferimento differenziato" e la "Raccolta differenziata" quali sistemi e procedure per ottenere i "flussi distinti" di cui al comma precedente. La sperimentazione e la gestione delle forme organizzative tendenti a limitare la produzione di rifiuti nonché alla loro separazione in "flussi distinti" potrà avvenire anche con il coinvolgimento delle Associazioni Ambientaliste e di Volontariato.

Il presente Regolamento disciplina l'attività di gestione dei rifiuti: all'interno delle aree definite nei successivi articoli con riferimento ai pubblici servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e servizi accessori; in tutto il territorio comunale per quanto riguarda le norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e del territorio. Più precisamente riguarda tutti i Rifiuti Urbani prodotti sul territorio Comunale per i quali il Comune ha l'obbligo della Raccolta e Smaltimento.

L'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei Rifiuti Urbani è disciplinata da apposito regolamento adottato dal Comune ai sensi dell'art. 68 del DL 15.11.93 N. 507.

ART. 4 ESCLUSIONI

Ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/06 le disposizioni del presente Regolamento non si applicano: a) alle emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo a recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio; b) al terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno; c) al suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione e le ceneri vulcaniche; d) ai rifiuti radioattivi; e) ai materiali esplosivi in disuso, ad eccezione dei rifiuti da "articoli pirotecnici"; f) alle materie fecali, paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso; g) alle acque di scarico; h) ai sottoprodotti di origine animale contemplati dal regolamento CE n. 1774/2002; i) alle carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie; j) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento dall'ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave; k) alle sostanze destinate ad essere utilizzate come materie prime per mangimi.

Ai fini della definizione delle esclusioni dal presente Regolamento, si richiamano inoltre i commi 3, 4, 4 bis e 4 ter dell'art. 185 del D. Lgs. 152/06.

ART. 5 DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 152/06 si adottano le seguenti definizioni: a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; b) produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti; c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso; d) gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; e) raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta; f) raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico; g) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia; h) riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti; i) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale (elenco non esaustivo delle operazioni di recupero all. c D. Lgs. n. 152/06); j) riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali, o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini; k) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B del D.Lgs. n. 152/06, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R 13 dell'allegato C del D.Lgs. n. 152/06; l) deposito temporaneo prima della raccolta: il raggruppamento di rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'art. 185 bis del D. Lgs. n. 152/06; m) centro di raccolta: area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento; n) spazzamento delle strade: modalità di

raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito; o) compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti; p) compostaggio: trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte.

Ai fini del presente regolamento si utilizzano inoltre le seguenti definizioni: 1. Detenzione iniziale: funzioni e modalità di temporanea conservazione e custodia dei rifiuti presso i luoghi di produzione degli stessi. 2. Conferimento: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di detenzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati a trasportatore debitamente autorizzato. 3. Isola Zonale: insieme di contenitori ad accesso controllato tramite Ecocard per la raccolta differenziata. 4. Contenitore: manufatto di varia tipologia dedicato al conferimento dei rifiuti. 5. Imballaggio: prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. 6. Imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore. 7. Imballaggio secondario o multiplo: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita. 8. Imballaggio terziario o per il trasporto: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli. 9. Raccolta porta a porta: raccolta differenziata dei Rifiuti Urbani, a domicilio secondo modalità e tempi fissati dall'Ente gestore in accordo con l'Ufficio Comunale competente. 10. Raccolta su chiamata: raccolta di Rifiuti Urbani Ingombranti, con ritiro concordato preventivamente dall'Utente con l'Ente Gestore. 11. Trasporto: operazioni ed attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai dispositivi di raccolta o dai luoghi di detenzione iniziale fino agli impianti di riciclaggio e/o recupero o stoccaggio definitivo (discarica). 12. Valorizzazione: ogni azione intesa a facilitare la manipolazione ai fini del trasporto ed utilizzo dei vari flussi di Rifiuti (pressatura in balle, pellettizzazione, ecc.).

ART. 6 PRINCIPI GENERALI

La gestione dei rifiuti da parte del Comune in regime di privativa si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati prioritari rispetto alle altre forme di smaltimento.

La gestione del servizio si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e in particolare deve: a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini; b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato; c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità; d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni; e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio.

La gestione dei Rifiuti Urbani prodotti sul territorio del Comune si adegua alle Leggi Regionali vigenti, al D.Lgs. n. 152/06 e si conforma alle linee del Piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche approvato dalla Regione Liguria con delibera del Consiglio regionale n.14 del 25 marzo 2015 e successive eventuali modifiche e/o integrazioni.

Il servizio di raccolta differenziata viene attuato con separazione dei flussi di rifiuti a monte con l'obiettivo di: diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali; favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta; incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili; istituire un servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica; migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi; ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale; contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici derivanti.

ART. 7 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Ai sensi dell'art. 183 del Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006, si intende per "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. I rifiuti vengono suddivisi in: 1) rifiuti urbani; 2) rifiuti speciali.

ART. 8 RIFIUTI URBANI

Si intendono per "rifiuti urbani": 1) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessuti, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; 2) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nella tabella di cui all'art. 10 prodotti dalle Attività riportate nel successivo art. 10; 3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; 4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 5) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; 6) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

ART. 9 RIFIUTI SPECIALI

Con riferimento all'art. 184 del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, si considerano rifiuti speciali: 1) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura e della pesca; 2) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché quelli che derivano dalle attività di scavo; 3) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui all'art. 8; 4) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui all'art. 8; 5) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui all'art. 8; 6) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui all'art. 8; 7) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie; 8) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter; 9) i veicoli fuori uso.

ART. 10 RIFIUTI URBANI PRODOTTI DA UTENZE NON DOMESTICHE

Vengono considerati rifiuti urbani, ai sensi del comma 2 dell'art. 8, esclusivamente quelli prodotti dalle attività non domestiche elencate: musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto; cinematografi e teatri; autorimesse e magazzini senza vendita diretta; campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi; stabilimenti balneari; esposizioni, autosaloni; alberghi con ristorante; alberghi senza ristorante; case di cura e riposo; ospedali; uffici, agenzie, studi professionali; banche ed istituti di credito; negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli; edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze; negozi particolari (filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato); banchi di mercato beni durevoli; attività artigianali tipo botteghe (parrucchiere, barbiere, estetista); attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista); carrozzeria, autofficina, elettrauto; attività artigianali di produzione beni specifici; ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; mense, birrerie, hamburgerie; bar, caffè, pasticceria; supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari; plurilicenze alimentari e/o miste; ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio; ipermercati di generi misti; banchi di mercato generi alimentari; discoteche, night club. Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile. Attività non elencate, ma simili per natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese.

Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152/06, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio.

ART. 11 RIFIUTI PERICOLOSI

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D. Lgs. n. 152/06.

ART. 12 DEFINIZIONE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per gestione dei rifiuti si intende il complesso delle seguenti attività: a. spazzamento; b. conferimento; c. raccolta; d. trasporto; e. trattamento; f. smaltimento; g. recupero e riciclaggio.
2. Per lo svolgimento coordinato dei suddetti servizi, il Gestore del Servizio può stipulare apposite convenzioni con altri Enti, Associazioni e Ditte private, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e del D. Lgs. n. 267/2000.

ART. 13 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e Polizia Urbana, nonché le leggi vigenti in materia di gestione dei rifiuti.
2. Per quanto riguarda gli obblighi dell'Ente Gestore del Servizio, si rinvia a quanto definito nel Contratto di Servizio.

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI

ART. 14 RIFIUTI URBANI NON INGOMBRANTI (RACCOLTI CON ISOLE ZONALI)

1. I rifiuti urbani non ingombranti (carta e imballaggi in cartone, frazione organica, imballaggi in plastica e metalli, imballaggi in vetro e frazione residua), come definiti agli artt. 8 e 10, devono essere conferiti, a cura del produttore, in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. Se hanno natura di rifiuti ingombranti, si rimanda all'art. 24.
2. Il conferimento deve avvenire esclusivamente nei contenitori di riferimento predisposti dal Gestore del Servizio.
3. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti non ingombranti: i rifiuti ingombranti; i rifiuti pericolosi; i rifiuti speciali; sostanze allo stato liquido; materiali in fase di combustione; materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.
4. I rifiuti devono essere inseriti nei contenitori di riferimento. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso ed il conferimento deve avvenire nella postazione più vicina. Le modalità di conferimento devono rispettare quanto disposto dalle vigenti Ordinanze Dirigenziali.
5. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta; tali oggetti devono essere avvolti in carta o stracci. Gli aghi delle siringhe devono essere conferiti dopo essere stati incappucciati.
6. È vietato lasciar cadere, gettare e depositare nelle strade ed aree pubbliche, sui marciapiedi e sulle aree aperte soggette al pubblico passaggio, immondizia o rifiuti di qualsiasi genere, salvo quanto previsto dal "regolamento comunale sulla detenzione e la tutela degli animali", art. 27, approvato con deliberazione consiliare n° 48 del 15.12.2014 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 15 RIFIUTI URBANI NON INGOMBRANTI (RACCOLTI CON SISTEMA DOMICILIARE)

- 1-3. Come all'art. 14, con la differenza che il conferimento avviene esclusivamente nei contenitori/sacchetti forniti dal Gestore del Servizio.
4. I rifiuti devono essere inseriti nei contenitori/sacchetti di riferimento ed esposti per il ritiro da parte del Gestore nei tempi e modalità previsti dalle vigenti Ordinanze Dirigenziali.
- 5-6. Come all'art. 14 (precauzioni per oggetti taglienti, divieto di abbandono nelle aree pubbliche, con richiamo al medesimo regolamento sulla tutela degli animali).

ART. 16 PERIMETRI

1. I perimetri entro i quali il Gestore del Servizio svolge il servizio di raccolta dei rifiuti urbani sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio pubblico, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi del Gestore.
2. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche gli edifici cui si acceda mediante strada privata il cui sbocco sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
3. Nelle concimaie destinate ad accumulo di stallatico, o nelle compostiere ad uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.
4. È vietato incendiare i rifiuti all'aperto.
5. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori nelle modalità di cui agli artt. 14 e 14 bis e nei centri di raccolta comunali.
6. Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti urbani pericolosi.

ART. 17 FREQUENZA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

1. La raccolta dei rifiuti urbani non ingombranti deve essere effettuata in conformità ai principi della Deliberazione Interministeriale del 27.07.1984, che prevede la possibilità di stabilire frequenze di raccolta diverse, purché adeguatamente motivate e senza maggiori rischi per la salute e l'ambiente, salvaguardando il decoro ambientale.
2. Tale raccolta viene assicurata in tutti i giorni lavorativi ed è svolta in fasce orarie corrispondenti al turno antimeridiano, pomeridiano e serale-notturno degli operatori del Gestore, di intesa con il Comune.

ART. 18 NORME RELATIVE ALLE ISOLE ZONALI E ALLE CAMPANE STRADALI

1. I contenitori (isole zonali) della raccolta differenziata e le campane verdi per il vetro sono collocati, a cura del Gestore, sul suolo pubblico o su aree private aperte al pubblico, previo nulla osta del proprietario, nel rispetto delle norme di Circolazione Stradale.
2. I contenitori/campane avranno forma e volumetria calcolate in base alle esigenze del Servizio e adeguate alla produzione media nazionale procapite.
3. L'area interessata deve essere delimitata con segnaletica orizzontale gialla, con protezioni di ancoraggio e fermo quando necessario.
4. I contenitori/campane devono proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali, essere sottoposti a periodici lavaggi e disinfezioni.
5. La collocazione deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio senza creare intralci alla circolazione; è vietato ribaltare, danneggiare, imbrattare o affiggere materiali sui contenitori.
6. Gli spazi immediatamente adiacenti (50 cm per lato) devono restare liberi dall'utenza automobilistica.
7. La collocazione di più contenitori nella medesima area è valutata dal Gestore di concerto con la Polizia Municipale ed altri servizi comunali.

ART. 19 RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI DI PROVENIENZA DOMESTICA SOGGETTI A CONFERIMENTO SEPARATO

1. Rifiuti quali accumulatori al piombo, pile esauste, farmaci scaduti, lampade al neon/alogene/fluorescenti, contenitori per olii minerali, vernici, prodotti tossici/infiammabili "T"/"F" devono essere conferiti separatamente: pile esauste presso rivenditori o centri di raccolta comunali; prodotti tossici/infiammabili esclusivamente presso i centri di raccolta comunali; farmaci scaduti negli appositi contenitori presso farmacie o centri di raccolta; accumulatori esausti al rivenditore o ai centri autorizzati; le rimanenti tipologie presso i centri di raccolta comunali; oli vegetali usati presso le campane gialle o i centri di raccolta.

2. Il Gestore provvede alla periodica raccolta e smaltimento/recupero di tali materiali.
3. Resta ferma la possibilità di modificare organizzazione e modalità con successivi provvedimenti degli organi comunali.
4. Il Gestore garantisce la massima diffusione della comunicazione all'utenza.

ART. 20 RIFIUTI CIMITERIALI

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera b-ter p.to 6 del D.Lgs. 152/06; la raccolta avviene con imballaggi a perdere di colore distinguibile recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione"; trasporto e smaltimento seguono il flusso dei rifiuti solidi urbani indifferenziati.
2. Deve essere favorito il recupero degli oggetti metallici rimossi prima della cremazione e a seguito di esumazioni/estumulazioni.

TITOLO III - RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 21 PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi, deve essere attuata la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
2. Le modalità di conferimento, raccolta e trasporto sono disciplinate dal presente titolo in conformità al Piano d'area per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti della provincia della Spezia, approvato con Delibera del Consiglio provinciale n.48 del 6 agosto 2018.
3. La gestione della raccolta differenziata deve rispettare i criteri e le garanzie del D. Lgs. n. 152/06.
4. L'Amministrazione potrà istituire sistemi di incentivazione e bonus, anche in termini di sgravi tariffari, per aumentare la partecipazione dell'utenza.

ART. 22 CLASSI MERCEOLOGICHE

1. Il Comune, in accordo con il Gestore, definisce le categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata: materiali organici fermentescibili; vetro; carta e cartone; materiali metallici; plastica; stracci e indumenti usati; legno; domestici pericolosi; eventuali altre frazioni.
2. Per tutte le frazioni da raccolta differenziata non è consentito lo smaltimento, ma deve esserne garantito il recupero, secondo le Convenzioni ANCI-CONAI o altre Convenzioni.

ART. 23 MODALITA' DI CONFERIMENTO E RACCOLTA

Sono previste le seguenti modalità: 1. Conferimento su strada presso le isole zonalì ad accesso controllato, secondo le vigenti Ordinanze Comunali; 2. Raccolta Porta a Porta - Domiciliare; 3. Centri di raccolta comunale.

Raccolta con isole zonalì: i contenitori devono essere dislocati in apposite piazzole per garantire igienicità, agevolezza delle operazioni di asporto, salvaguardia della circolazione e armonico inserimento urbano, secondo un piano di posizionamento approvato dall'Assessorato competente.

Raccolta porta a porta - domiciliare: viene effettuata con attrezzatura singola (mastelli e sacchetti) o collettiva (contenitori carrellati condominiali) presso le utenze domestiche e non domestiche, con apposito calendario di esposizione, regolato dalle vigenti Ordinanze Dirigenziali.

Centri di raccolta comunali: operano in conformità ai D.M. 8 aprile 2008 e D.M. 13 maggio 2009; sono attrezzati per la pesatura dei rifiuti conferiti (es. tessere magnetiche); sono autorizzati al conferimento solo gli utenti residenti o domiciliati nel Comune della Spezia e le imprese che vi operano, salvo appositi accordi con altri Comuni; il produttore deve rivolgersi al personale addetto per la registrazione; è vietato l'accesso e il conferimento quando il centro è chiuso o non presidiato; è tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti nelle

prossimità del Centro.

Sono previste inoltre: il compostaggio domestico (con iscrizione all'Albo Compostatori e riduzione della tariffa TARI) e la raccolta periodica di ingombranti e RAEE nei giorni di sabato e domenica, con calendario pubblicato sul sito del Gestore.

ART. 24 RIFIUTI INGOMBRANTI DI PROVENIENZA DOMESTICA E NON DOMESTICA

1. I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta, né abbandonati sul suolo pubblico e/o privato ad uso pubblico.
2. Previa prenotazione tramite numero verde, il Gestore provvede alla raccolta direttamente al piede del domicilio dell'utente.
3. Tutte le utenze possono altresì conferire i rifiuti ingombranti direttamente presso i centri di raccolta comunali.
4. Il conferimento diretto ha carattere gratuito.

ART. 25 RIFIUTI ORGANICI UMIDI

1. Le frazioni umide prodotte da mense pubbliche e private, punti di ristorazione, mercati ed esercizi commerciali devono essere raccolte separatamente.
2. Modalità e tempi sono definiti con appositi provvedimenti della Civica Amministrazione.
3. I materiali organici fermentabili devono essere conferiti in idonei contenitori dedicati.

ART. 26 RIFIUTI VEGETALI DERIVANTI DA POTATURA E SFALCIO DI AREE VERDI

I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate private devono essere smaltiti: mediante conferimento nei contenitori dei centri di raccolta comunali; mediante consegna al servizio di ritiro ingombranti (art. 24) per quantitativi ingenti o pezzature ragguardevoli; senza essere contaminati da sostanze tossiche pericolose.

ART. 27 RIFIUTI DI IMBALLAGGI PRIMARI

A seguito dell'Accordo di Programma Quadro per la gestione dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico 2020-2024 tra CONAI e ANCI (art. 224 comma 5 D.Lgs. 152/2006), il Gestore si attiva per definire conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggi, fatti salvi i divieti dell'art. 226.

TITOLO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ART. 28 SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

L'organizzazione e definizione delle modalità di erogazione dei Servizi di Nettezza Urbana è competenza del Comune, che: definisce le modalità in funzione delle caratteristiche urbanistiche, viabilità, traffico, attività commerciali/artigianali/turistiche; stabilisce frequenza e orari in base a valutazioni economiche, igienico-sanitarie e di qualità. L'Amministrazione può chiedere interventi supplementari con tariffario da contratto di servizio. L'Ente Gestore definisce autonomamente le modalità di esecuzione, purché non in contrasto con le direttive comunali.

ART. 29 FREQUENZA E MODALITA' DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. Frequenza e modalità sono definite nel "contratto di servizio" (approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 16/07/2009, aggiornato con deliberazione C.C. n° 5 del 08/02/2018), sentite le Circoscrizioni.
2. Devono essere adottate le soluzioni operative più convenienti in base a caratteristiche urbanistiche, viabilità, traffico e utilizzazione del territorio.

ART. 30 CONTENITORI PORTARIFIUTI

1. Il Gestore installa cestini gettacarte nelle aree pubbliche, occupandosi di svuotamento e pulizia.
2. I cestini sono riservati alla raccolta di rifiuto minuto (mozziconi, pacchetti di sigarette, involucri di cibi, deiezioni canine); è vietato introdurre sacchetti di rifiuti o abbandonare rifiuti nei pressi.
3. È vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali, salvo autorizzazione del Gestore.

ART. 31 SERVIZI VARI DI PULIZIA

Possono rientrare fra i compiti del Gestore: manutenzione delle aree verdi e alberature con asportazione dei rifiuti prodotti; pulizia e disinfezione degli orinatoi pubblici; pulizia periodica di fontane, monumenti, gallerie; pulizia della carreggiata su chiamata dopo incidenti stradali (con recupero spese dai responsabili); pulizia e lavaggio di portici, vicoli, panchine; spazzamento meccanico e pulizia caditoie secondo il Contratto di Servizio (delib. C.C. 23/2009 e 5/2018); altri servizi affidati con atto del Sindaco per sicurezza o igiene.

ART. 32 INTERVENTI URGENTI DI DISINQUINAMENTO

1. Il Gestore provvede direttamente, anche con ditte autorizzate, ai disinquinamenti necessari su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico.
2. Il Gestore provvede altresì allo smaltimento di rifiuti potenzialmente pericolosi giacenti su strade e aree pubbliche, concordando con il Settore Tutela Ambiente del Comune.

ART. 33 SUPERFICI INTERESSATE DAL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

I perimetri delle aree soggette a spazzamento, diserbo stradale, lavaggio, pulizia caditoie e svuotamento cestini comprendono: strade e piazze comunali (portici, marciapiedi, scalinate, aiuole, tazze alberature); strade private soggette ad uso pubblico se aperte permanentemente e adeguatamente attrezzate; aree verdi pubbliche; viali interni dei cimiteri (residui di fiori/addobbi); aree pavimentate idonee al traffico veicolare in giardini/parchi comunali; aree dei mercati. Il servizio di bonifica delle discariche abusive è esteso a tutte le aree pubbliche del territorio comunale.

ART. 34 FABBRICATI ED AREE SCOPERTE

1. Le aree comuni dei fabbricati e le aree scoperte private non di uso pubblico devono essere tenute pulite dai conduttori/amministratori/proprietari, liberi da materiali di scarto anche abbandonati da terzi.
2. È vietato l'accumulo di rifiuti in tali aree; in caso di scarico abusivo (anche di terzi), il proprietario è obbligato alla rimozione e al ripristino, con tempi disposti da apposita Ordinanza del Sindaco ai sensi del D.Lgs. 152/06.
3. Trascorso inutilmente il termine, il Comune fa eseguire gli interventi di bonifica, addebitando le spese al soggetto inadempiente.

ART. 35 TERRENI NON EDIFICATI E AREE DI CANTIERE EDILE O STRADALE

1. Devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia, liberi da materiali di scarto, a cura dei proprietari o di chi ne ha la disponibilità, con adeguati canali di scolo.
2. In caso di abbandono di rifiuti, si applica quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 34.

ART. 36 MERCATI

1. Le aree di vendita nei mercati devono essere mantenute pulite dai concessionari/occupanti, che raccolgono i rifiuti in sacchi chiusi e li conferiscono nei contenitori predisposti dal Gestore.
2. L'area di ogni posteggio deve risultare pulita entro un'ora dalla chiusura.
3. In mercati periodici e fiere, l'ente promotore è soggetto alla tassa giornaliera di smaltimento rifiuti (D.L. 507/93) e deve concordare col Gestore le modalità di raccolta.

ART. 37 AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. Le aree pubbliche di pertinenza di bar, alberghi, ristoranti e simili devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori.
2. I rifiuti raccolti seguono le stesse modalità dei rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura l'area deve risultare perfettamente pulita.

ART. 38 AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite durante l'occupazione e riconsegnate pulite a cura e spese degli occupanti.
2. Gli occupanti devono depositare una garanzia cauzionale secondo il Regolamento delle Entrate.

ART. 39 MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

- 1-2. Chi organizza feste, sagre, manifestazioni su aree pubbliche deve comunicare al Gestore, con preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative e le aree utilizzate.
3. A manifestazione terminata, la pulizia dell'area è a cura dei promotori.
- 4-5. Per eventi di particolare rilevanza, i promotori attivano, col coordinamento dell'Amministrazione, un piano di raccolta differenziata pre/durante/post manifestazione.
6. Gli oneri straordinari sono a carico dei promotori, salvo che promotrice sia la Civica Amministrazione.

ART. 40 CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua carico/scarico lasciando rifiuti sull'area pubblica deve provvedere alla pulizia.
2. In caso di inosservanza, provvede il destinatario della merce.
3. In caso di inadempienza di entrambi, provvede il Gestore, con rivalsa delle spese sui responsabili (art. 34).

ART. 41 CADITOIE E POZZETTI STRADALI

Il Comune provvede alla pulizia delle caditoie stradali per assicurare il deflusso delle acque meteoriche. È assolutamente vietato introdurre rifiuti nei pozzetti.

ART. 42 CAROGNE DI ANIMALI

1. Le carogne su suolo pubblico o privato ad uso pubblico devono essere rimosse e smaltite da ditta autorizzata previa segnalazione agli uffici dell'Ente.
2. È vietato introdurre le carogne nei contenitori per la raccolta dei rifiuti.
3. Le spoglie di animali d'affezione devono essere smaltite secondo le leggi vigenti e le tariffe indicate dai competenti uffici.

ART. 43 ANIMALI

1. I proprietari/conducenti di animali devono evitare che lordino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico.
2. Devono dotarsi di attrezzatura idonea per la rimozione immediata delle deiezioni.
3. Escrementi e rifiuti vanno raccolti in sacchetto e depositati nei cestini stradali.
4. Si fa riferimento al "Regolamento sulla detenzione e la tutela degli animali" (D.C.C. n. 48 del 15/12/2014, modificato con D.C.C. n. 18 del 20/04/2017).

ART. 44 CAVE, CANTIERI E ATTIVITA' POLVERULENTE

1. I proprietari di cave e cantieri devono attrezzare le aree adiacenti per impedire l'accesso ad estranei.
2. Devono provvedere alla pulizia (spazzamento, previo innaffiamento) dei tratti stradali confinanti imbrattati dal transito di veicoli.
3. Alla chiusura del cantiere, l'area esterna pubblica deve essere perfettamente pulita a cura dell'impresa.

TITOLO V - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

ART. 45 DISCIPLINA GENERALE

I produttori di rifiuti pericolosi e speciali devono distinguere i flussi da quelli urbani e provvedere a smaltimento distinto, tramite conferimento diretto o imprese/enti autorizzati, in osservanza del D. Lgs. 152/06 e della normativa regionale.

ART. 46 VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

In ottemperanza all'art. 231 del D.Lgs. 152/06: il proprietario che intenda demolire un veicolo deve consegnarlo a un centro di raccolta autorizzato (artt. 208, 209, 210); può anche consegnarlo a concessionari/case costruttrici in caso di permuta; è vietato abbandonare relitti di veicoli sul suolo pubblico o privato; i veicoli abbandonati sono rimossi secondo il D.M. Interno n° 460 del 22.10.1999.

ART. 47 RIFIUTI INERTI

1. È vietato conferire rifiuti inerti da demolizioni, costruzioni o scavi nei contenitori per rifiuti urbani.
2. I rifiuti inerti da demolizioni/costruzioni non contaminati da amianto, prodotti da utenze non domestiche, devono essere avviati a discariche autorizzate (D.Lgs. 152/06).
3. È possibile regolamentare diversamente la materia con specifici accordi di programma.
4. È ammesso il conferimento presso i centri di raccolta di piccole quantità da modesti interventi eseguiti direttamente dal conduttore dell'abitazione.

ART. 48 TRASPORTO DI RIFIUTI INERTI - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. Fermo l'obbligo del formulario di trasporto (art. 193 D.Lgs. 152/06), i conducenti che trasportano rifiuti inerti da ristrutturazioni/demolizioni effettuate in proprio devono munirsi di apposita dichiarazione, se le notizie non sono desumibili dal formulario.
2. La dichiarazione accompagna anche i trasporti fino a 30 kg/giorno effettuati dal produttore stesso.
3. La dichiarazione deve contenere: provenienza dei residui; data, ora e luogo di inizio trasporto; luogo di destinazione.
4. La documentazione deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo e conservata un anno.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 49 SANZIONI

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla normativa vigente, nei limiti minimo e massimo di seguito specificati:

- a) violazione art. 16 p.to 4 (divieto di incendiare i rifiuti all'aperto): da € 78,00 a € 387,00;

- b) violazione art. 36 (mancata pulizia aree parcheggio mercati): da € 78,00 a € 697,00;
- c) violazione art. 37 (obbligo gestori esercizi pubblici di tenere pulite le aree di pertinenza): da € 78,00 a € 697,00;
- d) violazione art. 38 (obbligo spettacoli viaggianti di mantenere pulite le aree): da € 150,00 a € 750,00 oltre agli oneri di pulizia;
- e) violazione art. 39 (mancata pulizia dopo manifestazioni pubbliche): da € 100,00 a € 400,00;
- f) violazione art. 41 (smaltimento rifiuti attraverso pozzetti stradali): da € 50,00 a € 200,00 (rifiuti urbani), da € 200,00 a € 500,00 (rifiuti speciali), da € 400,00 a € 800,00 (rifiuti speciali pericolosi);
- g) violazione art. 44 (lordura da polveri da cave o cantieri): da € 195,00 a € 750,00;
- h) violazione art. 48 (obbligo di dichiarazione trasporto rifiuti inerti): da € 38,00 a € 150,00.

2. Per le violazioni alle disposizioni su modalità, tempi e modi della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, di cui alle vigenti Ordinanze Comunali, si fa riferimento alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 411 del 06/12/2021 e ss.mm.ii.

ART. 50 MODIFICHE AL CONTRATTO DI SERVIZIO

Le norme del presente Regolamento dovranno essere recepite dal Contratto di Servizio, attraverso relative modifiche corredate da specifiche sanzioni per le inadempienze, da sottoporre al Consiglio Comunale, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del Regolamento.

Fonte: Comune della Spezia — Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani (Allegato B). Testo trascritto integralmente dal PDF pubblicato sul sito istituzionale del Comune della Spezia (comune.laspezia.it) il 1 agosto 2026, ai fini di consultazione e confronto per la redazione del nuovo regolamento rifiuti del Comune di Lerici.